އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢު ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ހެކިތަކުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރާއިރު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމުން ތަފާތުކުރަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ފައިސަލާގެ ބައެއް ބާތިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރޗް 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބާޖް ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޭޕްރީލް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާޖުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކައި، ހަޖޫހަދައި، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްފިނަމަ ދަތުރު ނުކުރާނަން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ ޝަކުވާގެ ގޮތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އިންސާފުވެރި ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގަން ޖެހޭ ނުވާކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަނބުރާ ޖައިލަމްއަން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައްސަލަ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަނބުރާ ޖައިލަމްއަން ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނި ނަގާފައި އެ ބޭނުމަކަށް ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކަމަކަށް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނުވާތީ، އެ ގޮތުން އަސާސީ އަދުލުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިދިނުމަށް، އެ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް؛
2. އަނބުރާ ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާތީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބެލުމަށްފަހު ވާޖިބުވެފައިވާ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވުމާއި، އެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލުން ސަބަބުތައް އަނބުރާ ޖައިލަމްއަށް ބުނެދީފައިވާތީ އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފުދޭ ސަބަބުތައް ނެތްކަމަށް؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަނބުރާ ޖައިލަމްއަން ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އިސްތިއުނާފުގެ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އަދި [illegible] ، ފަނޑިޔާރު ޢ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަނބުރާ ޖައިލަމް އަސްލަށް ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ނުގެނައުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ކަމަށާއި ނިންމުމުގެ ސަބަބު އަނބުރާ ޖައިލަމްއަށް ބުނެދީފައި ނުވާކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ނުގެނައުމުން ކުށެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ބުނެފައިވާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ނިންމުމެއް ނޫންކަމުގައި ހައިކޯޓުން ބުނެފައިވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއްކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޢަމަލަކީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ބުނާ ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރެވުން އިންޒާރު ދީފާ ބަދަލުގެ ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތުވާ މުވައްޒަފު ގަޑިއަކަށް ޢަމަލު އިތުބާރު ގެއްލުވާލާ ކަމަކަށް ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބޭނުންކުރަންވީ ފިޔަވަޅު ނޫން ކަމަށް ފަރުދީގެ ފަރުދީގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުނުވާތީ ނޫނީ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަން ބުނާ ހިސާބުން، ތަޢުލީމީ ކަންކަމުގައި ނުވާކަމަށް ބަލާނުލަނީ އެ އަދުލުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ އިތުރު ތަފްސީލީ ނުކުތާ ސާފުވާނީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު އޮތުމަށް ޖެހޭ ނުކުތާ ނޫނުކަމަށް ހައިކޯޓުން ބަޔާންކުރި ބަޔާން ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މައުސޫލު ޤަރާރުދޭނެކަން ފާހަގަކުރުމުގައި ނުވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަރާރާ ޤަރާރުދޭނެކަމުގެ ޓްރައިބިއުނަލުން ފޮނުވި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަނގަޅު ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ޢާއްމުކޮށް ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަޕީލަށް ޖެހިލުމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށާއި، އަދި ވަޒީފާ ނުލިބި ހުރި މުއްދަތުގެ ވަޒީފާއިން ލިބެމުންދިޔަ ސާލަރީ، ވަޒީފާގެ މުސާރަ އަދި އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް ނިންމައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަހަރެއް 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޕީލު ޖެހިލުމަށް ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ސަރވިސް ފީ ސެލަރީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ ޚުލާޞާ

1. އިސްތިއުނާފު ސަމާލުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ކަމަށް ބެލެވޭ ޢަމަލުތަކުގައި މުވައްޒަފު އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެކެވެ.

2. ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުމެއް ނޫނަސް އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭ ނަތީޖާއަކަށް ބަލައިގެން ބާރަކަށްވާ ތެރޭގައި، އަސާސީ އިނސާފާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަޒީފާ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިނގައިފައި (މިސާލަކަށް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ލާމެހުނު ވ. ސައިޓުގައި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު ޢަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ޒަރޫރީ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބާނީ ބޭނުމުއްކަން ނުވަތަ ނޫނުކަން މައްސަލައިގެ ވަކިވަކިގެންވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކާ އަޅާކިޔާ ބެލުމުގެ ތެރެއިން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއި ދުވާލުވެސް އެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ގާތްކަމުގެ ގުޅުމެއް ކަމުގައި ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނެވޭ ސަލާމަތާ ޖެހުނު އިތުބާރާ އެއްގޮތަށް ފަހުން އިތުބާރު ގެއްލުނީ ނުނިކުމެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބިނާވަނީ އިތުބާރު އޮތުމަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ހިސާބުން ވަޒީފާ ކޮށްދޭ ބަދަލުތަކުގެ ބާރުތަކަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމެއްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒާހިރާ).

6. ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތްކަމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކަންތައްކުރާގޮތާއި ތަރުތީބުވާ ހަރަކާތާއި ޢަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ދެކޭގޮތް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން މުވައްޒަފު ދެކުނު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކުންފުނީގެ ޗީފްއޮފިސަރ މިންގަނޑުގެ ޒިންމާތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޖެރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަށް، ކުންފުނީން އެންގުމާކަން ފުރަތަމަ އަންގާ ކަމަށް ޖަޚާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަމަލެކެވެ. އެފަދަ އަމަލަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފު ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލުން މުދަލުބިލާ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާލާ އަންގާ ކަމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާފަދަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއެވެ. މިއީ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ޖަމާލު ދެނެއްތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލަކީ އިންޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެކެވެ.

8. އެކަށީ އެންމެ ހާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު އޮތް ޢަމަލު ކަންތައްތަކުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކޮށްފިކަން ވަޒީފާގައި ކުރިޔަށް ދާއިރު މަތީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ގޮތަކަށް، ދުވުމުގެ މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ވާތީ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލޭ ބާރަކަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް ދެކޭ ގޮތެއްގައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ކަމުގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފު އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.

9. ފަސްޖެހެޓަރީގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަސްޖެހެޓަރީކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިއްބަވާ މީހުންނަށް އޮންނަ ޒިންމާތަކެވެ. އެއީ، (1) މަސްލަޙަތުގައި ހުރަސްއެޅިފައިވާ ހާލަތާ ގުޅިގެން، (2) މަސްލަހަތާ އެއްގޮތަށް އެކަން މަސްލަހަތު ގަބޫލުކުރުމާ ކަންތައްތަކާ އަދި މުވައްޒަފުން ހިންގި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ، (3) މަގާމު ފަރާތްތަކުން ނުޖެހޭގޮތެއް، މަގާމު ފަރާތްތަކުން ދިރާސާކުރެވޭ ނިޒާމު ފަރާތްތަކުން ބަދަލުކުރުމާއި، މަގާމު ދިރާސާކޮށް ވަޒީފާތަކުން ބަދަލުކޮށް އޮތް ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތައް، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިމަނަން ޓްރައިބިއުނަލަކީ ވަނީ ބާރު ގެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކުން ނިދިރި މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމުގައި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ތަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާނެގޮތަށް، ނިންމާ ގޮތުން ވާޖިބުވާގޮތުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުލިބޭން އެއްލިފައިގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ފަދަ ކަމުގައި ނޫން ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން ކުރަނީ ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ޤާނޫނުތަކުގެން މާއްދާއާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނައްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ތަރައްޤީވެފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނައްޞަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނާ ބުނުމާމެދު ރައްދު ނިސްބަތްކޮށްދިނީ އެ ކުރަށޭގެން އިޢުލާނު ސަރުކާރުކަން ނިމިފައިން ކަމުގައި ނުދެކެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނާ ރިސާލަތުން، ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ނަމަވަކަން ބަޔާންކޮށްދިނީ އެ ކަމުގައި އަދި އުސޫލުތަކަން އިތުރު ތަވާބިޢަކާ ނުހަމަވި ސާފުވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުހޯދައި އިސްތިއުނާފު އަޑިއަހާ ދިފާކަ ނުހާދައެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމީ ބޭރުން ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް ނުވެއެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވިޔަސް، އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމަކީ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ޝިޔާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ނުހަމަ ކަމުގައިވޭ، ދެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި އިތުބާރު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބަލައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ނުހަމަ ގޮތެއް ކަމުގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން ކުރާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ނިންމުމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކަށްވެސް އެ ގޮތުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަނީ ދީފައެވެ.
2. ވަކިކުރުމުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކިކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުވެއެވެ.
3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވިޔަސް ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ނުވެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަކު މިފަދަ ކަމަކުން ކަނޑައެޅޭ ޤާނޫނީ ކޮށް މައްސަލައެއްގެ ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވުން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު ޒަރީޒާ ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ޒަރީޒާ ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުމަކީ ބޭރުގައި ދިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހުރި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިތުބާރު ގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީޙާ ޝަހާމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީޙާ ޝަހާމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފު ބަދަލު ބަލާއިރު، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންސާފު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮނިގަނޑު ބިނާކުރާ ނުކުތާއެއްގެ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢައިޙަފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިލްތިޒާމުގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިލްތިޒާމު އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިލްތިޒާމު އޮތް ކަމަށް ބިނާވީ މަދު ފަހަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބޭނާ ބޭނުމުގެ ބަދަލުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްސަލަ ބިނާކުރެވިދާނެ ބާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ހަމަތައް ބަލައިގެން ނިންމުމަކީ ކޮށްދީ ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުން މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާތީ ކޮންމެހެން ބާތިލުވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމެވެ. އެހެނަސް ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ބަދަލު މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.